

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שמחה רוטמן

פ/25/442

הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון – תקופת צינון לשופטים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "שירות הציבור" יבוא:
- "תפקיד שיפוטי" – כל אחד מאלה:
- (1) שופט כהגדרתו בחוק-יסוד: השפיטה² ושופט עמית כמשמעותו בסעיף 10א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984³;
 - (2) שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969⁴ ושופט עמית כמשמעותו בסעיף 7א באותו החוק;
 - (3) דיין כהגדרתו בחוק הדיינים, התשט"ו–1955⁵ ודיין עמית, כמשמעותו בסעיף 9א באותו החוק;
 - (4) קאדי כהגדרתו בחוק הקאדים, התשכ"א–1961⁶;
 - (5) קאדי מד'הב כהגדרתו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962⁷.
2. הוספת סעיף 5ה בחוק העיקרי, אחרי סעיף 5ד יבוא:
- "איסור עבודה או 5ה. (א) מי שפרש מתפקיד שיפוטי, ובתפקידו היה טובת הנאה מוסמך להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות בעסקים שהיו בטיפולו של מי שהיה ממונה על עובד בשירות הציבור המוסמך

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

² ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

³ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

⁵ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

⁶ ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

⁷ ס"ח התשכ"ג, עמ' 20.

שכיהן בתפקיד
שיפוטי

כאמור, לא יקבל זכות מאדם שנוזק במהלך
עסקיו להחלטתו בתחום הסמכות האמורה.

(ב) לעניין סעיף זה אין נפקא מינה –

(1) אם מי שכיהן בתפקיד השיפוטי היה
מוסמך לבדו או כחלק ממושב;

(2) אם ההחלטה או ההמלצה היא על
הענקת זכות או קביעתה;

(3) אם הזכות שקיבל מי שכיהן בתפקיד
השיפוטי שפרש היא משרת שכיר בשירותו
של האדם שהיה נזקק להחלטה או
להמלצה, או שלא כשכיר אלא בדרך של
התקשרות עם אותו אדם לשירות לתקופה
מסוימת או בלתי מוגבלת, או אם היא זכות
בעסק שנוזקק להחלטתו או להמלצתו או
שלטובתו החליט או המליץ;

(4) אם הזכות נתקבלה כאמור
בפסקה (3) על ידי מי שכיהן בתפקיד
השיפוטי שפרש או על ידי קרובו.

(ג) סעיף זה לא יחול בכל אחד המקרים האלה:

(1) עברו שלוש שנים מיום פרישתו של
מי שכיהן בתפקיד שיפוטי;

(2) הוועדה שהוקמה לפי סעיף 11
אשרה שעברו חמש שנים מיום גמר טיפולו
של מי שכיהן בתפקיד השיפוטי בהחלטה או
בהמלצה.

דברי הסבר

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969, קובע מספר הגבלות שחלות על עובדי ציבור לאחר פרישתם ובראשן תקופת צינון החלה על אותם עובדי ציבור לפני שיוכלו לקבל משרות או טובות הנאה אחרות ממי שבתפקידם הציבורי הם היו יכולים לקבל החלטות בעניינם.

החוק חל על עובדי המדינה, עובדי הרשויות המקומיות, עובדי המועצות הדתיות וכן על עובדי רשימת גופים המנויים בתוספת הראשונה ובהם המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, רשות הנמלים, תאגיד השידור הישראלי, הרשות לבינוי ופינוי אזורי שיקום, המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, המועצה לענף הלול, המועצה להסדר הימורים בספורט, מפעל הפיס ומועצת הצמחים.

תיקון משנת 2012 החיל על גופי אכיפה כגון הרשות לאיסור הלבנת הון, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הוראות צינון והגבלות מחמירות יותר בשל הרגישות המיוחדת של תפקידם והסמכויות המיוחדות הנתונות בידיהם.

לעומת זאת, בשל העובדה שמי שמכהן במשרה שיפוטית אינו נחשב חלק מעובדי המדינה והוראות החוק אינן חלות עליו, נוצר פער תמוה ביותר.

כך למשל, בית המשפט העליון דן לאחרונה בסוגיית ה"שבי רגולטורי" שבא לידי ביטוי ב-"תופעת הדלת המסתובבת", שמכוחה נושאי משרה בכירים לשעבר במגזר הציבורי וברשויות הרגולטוריות מתמנים למשרות בגופים פרטיים, אשר עליהם הם פיקחו בעבר" (דנ"א 4960/18 זליגמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 04.07.2021)).

לפסק הדין היו השפעות רבות על מהלך העסקים של חברות הביטוח. בעוד שהפרקליט מטעם מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה שעסק בתיק זה, יהיה מוגבל בתקופת צינון של 3 שנים בטרם יוכל לעבוד באחת מחברות הביטוח שהיו קשורות לתיק, הרי שהשופט שדן בתיק ואף קבע קביעות שהשפיעו על מהלך העסקים של חברות הביטוח, יוכל להתמנות לתפקיד בכיר באחת מהחברות מיד בתום כהונתו, ללא כל הגבלה, ועוד טרם יבשה הדיו על פסק הדין שנתן בעניין.

הצעת החוק נועדה להשוות את תקופת הצינון וההגבלות לאחר פרישה בין הפרקליטים וגורמי האכיפה האחרים לבין המכהנים בתפקיד שיפוטי.

בשל העובדה ששופטים, בניגוד לעובדים בכירים אחרים בשירות המדינה, מכהנים ללא הגבלה עד מועד הפרישה שלהם בגיל 70, הפגיעה שיש במגבלה ארוכה על המשך הקריירה שלהם קטנה בהרבה.

בנוסף, מוצע כי לעניין זה לא ניתן יהיה לקבל החרגה מההגבלות מכוח החלטה שבשיקול דעת ועדת ההיתרים המוקמת על פי סעיף 11 לחוק, משום שבראשה עומד שופט.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/3336/24).

הצעת החוק זהה לפ/3336/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)